

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6167/2534

นาง อา รี นันทาภรณ์ศักดิ์
บริษัท เงินทุน ม หา ทุน จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 112, มาตรา 654

ป.วิ.พ. มาตรา 249

สัญญาเป็นสัญญาสองฝ่าย เมื่อตามสัญญาไม่มีเงื่อนไขให้จำเลยติดดอกเบ๊ยจากโจทก์ได้เกินกว่าที่ตกลงกันไว้ แม้จะมีประกาศกระทรวงการคลังและประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ๊ยสูงสุดที่จำเลยจะเรียกเก็บได้เกินกว่าที่โจทก์จำเลยตกลงกันไว้ แต่จำเลยจะเรียกเก็บดอกเบ๊ยตามอัตราที่เปลี่ยนแปลงใหม่โดยโจทก์ไม่ตกลงยินยอมด้วยหาได้ไม่ จำเลยฎีกาว่า โจทก์ติดดอกเบ๊ยผิดไป 1 วัน คำเบิกความของช. ไม่ควรรับฟังและจำนวนวันที่คำนวณดอกเบ๊ยเป็นข้อเท็จจริงที่ศาลรับรู้ได้เอง แต่ไม่ปรากฏรายละเอียดว่าที่ถูกต้องควรคำนวณอย่างไร เป็นดอกเบ๊ยเท่าใด และคำขอ ช. ไม่ควรรับฟังอย่างไรเป็นฎีกาที่ไม่ขัดแจ้ง.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2522 โจทก์กู้เงินจำเลยจำนวน 160,000 บาท ดอกเบ๊ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ได้จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างไว้เป็นประกัน โจทก์ชำระเงินต้นและดอกเบ๊ยให้จำเลยตลอดมา ชำระครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 13

กุมภาพันธ์ 2530 เป็นเงิน 14,817 บาท คงค้างชำระเงินต้น 34,413.38 บาทและ ดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2530 ต่อมาเมื่อเดือนมิถุนายน 2530 โจทก์ติดต่อขอชำระหนี้เงินกู้และไถ่ถอนจำนอง แต่จำเลยไม่ยอมรับไถ่ถอน ขอให้บังคับจำเลยรับไถ่ถอนจำนองที่ดินพิพาทโดยได้รับเงินจากโจทก์ 34,413.38 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2530 จนถึงวันไถ่ถอน และให้จำเลยคืนโฉนดที่ดินพิพาทแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ขณะโจทก์ทำสัญญากู้เงินตามฟ้องยังไม่มีกฎหมายใดให้จำเลย เรียกเก็บดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราร้อยละ 15 ต่อปีได้ ต่อมาเมื่อมีกฎหมายให้สถาบันการเงิน เรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่าอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จำเลยซึ่งดำเนินธุรกิจเงินทุนจึงเรียก ดอกเบี้ยจากโจทก์ในอัตราที่ไม่เกินประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย โจทก์ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยแล้วไม่คัดค้าน และได้เสียดอกเบี้ยให้จำเลยตลอด มา เมื่อครบกำหนดโจทก์ไม่สามารถชำระหนี้ทั้งหมดแก่จำเลย จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2530 โจทก์ยังคงค้างชำระเงินต้นจำนวน 126,500 บาท พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ 18 ต่อปี นับแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2530 โจทก์ต้องชำระเงินต้นพร้อม ดอกเบี้ยในอัตราดังกล่าวแก่จำเลย จำเลยจึงจะจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองให้โจทก์

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยรับไถ่ถอนจำนองที่ดินพิพาทพร้อมกับรับชำระเงินจากโจทก์ 34,413.38 บาท และดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2530 จนถึงวันไถ่ถอน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า มีปัญหาจะต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยว่า จำเลย มีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากโจทก์เกินกว่าอัตราร้อยละ 15 ต่อปีหรือไม่ เห็นว่า ตามสัญญากู้ โจทก์จำเลยตกลงคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ไม่มีเงื่อนไขให้จำเลยคิด ดอกเบี้ยจากโจทก์ได้เกินกว่าที่ตกลงกันไว้ สัญญากู้เป็นสัญญาสองฝ่าย แม้จะมี ประกาศกระทรวงการคลังและประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยเปลี่ยนแปลง อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่จำเลยจะเรียกเก็บได้เกินกว่าร้อยละ 15 ต่อปีแต่จำเลยจะเรียก เก็บดอกเบี้ยตามอัตราที่เปลี่ยนแปลงใหม่โดยโจทก์ไม่ตกลงยินยอมด้วยหาได้ไม่

สำหรับข้อที่จำเลยฎีกาว่าโจทก์คิดดอกเบี้ยผิดไป 1 วันคำเบิกความของนาย เชิดชัย เสริมดำรงศักดิ์ ไม่ควรรับฟัง และจำนวนวันที่คำนวณดอกเบี้ยเป็นข้อเท็จจริง ที่ศาลรับรู้ได้เอง นั้นไม่ปรากฏรายละเอียดว่าที่ถูกต้องควรคำนวณอย่างไร เป็น ดอกเบี้ยเท่าใดและคำของนายเชิดชัย ไม่ควรรับฟังอย่างไร เป็นฎีกาที่ไม่ขัดแย้งศาล ฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายืน.

(อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-เพ็ง เพ็งนิตติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ